ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ

ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ

140000, Павлодар қаласы, Академик Сәтбаев көшесі, 49,
тел.: 8 (7182) 32-22-25, тел. факсы: 8 (7182) 32-56-79.
kense.mo@pavlodar.gov.kz

ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

140000, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, 49
тел.: 8 (7182) 32-22-25, тел. факс: 8 (7182) 32-56-79.
kense.mo@pavlodar.gov.kz

№ 1-11/385
10.04.2024 ж

Павлодар облысының прокуроры
3-сыныпты мемлекеттік
әділет кеңесшісі
Б. К. Жүйріктаевқа

ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ

Құрметті Берік Қуанышбекұлы!

Маған, Павлодар облыстық мәслихатының депутаты ретінде Аманат партиясының Павлодар филиалы ұйымдастырған қабылдауда 2024 жылғы 8 сәуірде Павлодар қаласының тұрғыны Қайыржан Асқарұлы Изатов (Павлодар қаласы Гурьевская көшесі, 24-үй, 87472549662) Павлодар облысының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2023 жылғы 13 наурыздағы «Асер Күзет» ЖШС-нің «Malaisary Group» ЖШС-не 1 200 000 теңге сомасында берешекті өндіріп алу туралы талап-арызы бойынша ұйғарымын ұзақ уақыт орындамау туралы өтінішпен жүгінді.

Атқару парағы 2023 жылдың 13 наурызында берілді, оны жеке сот орындаушысы Мұхтар Серік орындайды.

Атқарушылық іс жүргізу материалдарының көшірмелері өтініш берушіге берілмеген.

Мұхтар Серіков ЖШС басшысы Жанболат Русланұлы Тайлақовқа қатысты әкімшілік іс қозғау үшін «Павлодар облысының Әділет департаменті» РММ басшысына жүгінді, алайда осы уақытқа дейін кәсіпорын басшысы әкімшілік жауапкершілікке тартылған жоқ.

«Malaisary Group» ЖШС кәсіпорны тарапынан сот актісін орындамау ұзаққа созылатын сипатқа ие, бұл «Асер Күзет» ЖШС қызметкерлерінің құқықтары мен мүдделеріне елеулі зиян келтіреді.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, Сізден Павлодар облысының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2023 жылғы 13 наурыздағы «Асер Күзет» ЖШС-нің «Malaisary Group» ЖШС-не 1 200 000 теңге сомасында берешекті өндіріп алу туралы талап-арызы бойынша ұйғарымын ұзақ уақыт орындамау себептеріне прокурорлық тексеру жүргізуіңізді, прокурорлық ден қоюдың барлық қажетті шараларын қабылдауыңызды сұраймын.

задолженности в сумме 1 200 000 тенге, принять все необходимые меры прокурорского реагирования.

Приложение: определение Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области от 13 марта 2023 года по иску ТОО «Асер Кузет» к ТОО «Malaisary Group» о взыскании задолженности в сумме 1 200 000 тенге.

Депутат Павлодарского областного маслихата **Айтжанова Д.Н.**

1-11/385
от 10.04.2024г

Прокурору
Павлодарской области
Государственному советнику
юстиции 3-го класса
Жуйриктаеву Б.К.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Берик Куанышбекович!

Ко мне как к депутату Павлодарского областного маслихата на приеме, организованном Павлодарским филиалом партии AMANAT, 8 апреля 2024 года обратился житель города Павлодара Изатов Каиржан Аскарович (город Павлодар улица Гурьевская д.24 87472549662) с обращением о длительном неисполнении определения Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области от 13 марта 2023 года по иску ТОО «Асер Кузет» к ТОО «Malaisary Group» о взыскании задолженности в сумме 1 200 000 тенге.

Исполнительный лист был выдан 13 марта 2023 года, находится на исполнении частного судебного исполнителя Мухтар Серик.

Копии материалов исполнительного производства заявителю не выданы.

Со слов Мухтар Серик он обращался к руководителю РГУ «Департамент юстиции Павлодарской области» для возбуждения административного производства в отношении руководителя ТОО Тайлакова Жанболата Руслановича, однако до настоящего времени руководитель предприятия не привлечен к административной ответственности.

Неисполнение судебного акта со стороны предприятия ТОО «ТОО «Malaisary Group» имеет длящийся характер, что причиняет существенный вред правам и интересам работников ТОО «Асер Кузет».

В связи с изложенным, прошу Вас провести прокурорскую проверку причин длительного неисполнения определения Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области от 13 марта 2023 года по иску ТОО «Асер Кузет» к ТОО «Malaisary Group» о взыскании

Қосымша: Павлодар облысының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2023 жылғы 13 наурыздағы «Асер Күзет» ЖШС-нің «Malaisary Group» ЖШС-не 1 200 000 теңге сомасында берешекті өндіріп алу туралы талап-арызы бойынша ұйғарымы.

Павлодар облыстық
мәслихатының депутаты **Д. Айтжанова**